

05/310-10

28.11.16.

**Azərbaycan Respublikası
Ədliyyə Nazirliyinin
dövlət notariat kontorlarına
və xüsusi notariuslara**

Məlumat üçün bildiririk ki, "Bələdiyyə torpaqlarının idarə edilməsi haqqında" Azərbaycan Respublikasının Qanununda dəyişikliklər edilməsi barədə" Azərbaycan Respublikasının 2014-cü il 16 dekabr tarixli 1145-IVQD nömrəli Qanununun tətbiqi haqqında" Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2015-ci il 2 fevral tarixli 1025 nömrəli Sərəncamı ilə bu Qanundan irəli gələn məsələlərin həll edilməsi müvafiq orqanlara tapşırılmışdır.

Həmin Qanununda edilmiş dəyişikliklər barədə 13.05.2015-ci il tarixli məktubla Sizə tapşırılmışdı ki, 08.02.2015-ci il tarixdən başlayaraq bələdiyyə torpaqlarının bilavasitə alqı-satqısına dair müqavilə notariat qaydasında təsdiq edilərkən, müqavilədə əldə edən şəxsin həmin torpaq sahəsini beş il müddətinə özgəninkiləşdirə bilməməsi barədə qeyd yazılmalıdır.

Bununla belə təcrübədə tərəflərin arzusu ilə açıq torpaq herracları və ya müsabiqələri vasitəsilə əldə edilən torpaq sahələrinə dair müqavilə notariat qaydasında təsdiq edilərkən, göstərilmiş məhdudiyyətlərin tətbiq olunması hallarına rast gəlinmişdir.

Göstərilənlərlə əlaqədar izah edirik ki, bələdiyyə mülkiyyətində olan torpaq sahələrinin yalnız bilavasitə alqı-satqısı zamanı qanunvericiliyin tələbinə uyğun olaraq müqavilədə müvafiq qeydiyyat aparıla bilər.

Notariat idarəsinin reisi



Mehman Soltanov